

Szám: ZB/ 2019.

Ügyintéző: műszaki ügyintéző

Elérhetősége: fentiek szerint

Tárgy: Zebegény, hrsz.
ingatlanát érintő egyedi szennyvíztisztító
kisberendezés engedélyezési ügye

HATÁROZAT

(2627 Zebegény, hrsz., levelezési cím: 2627 Zebegény
) ügyfél a zebegényi, 2364 helyrajzi számú, 719 m2 területű, kivett terület
művelési ágú, 1/1 tulajdonát képező ingatlanon A.B.Clear biológiai szennyvíztisztító
kisberendezés telepítését

engedélyezem.

Az engedély feltételei a következők:

1. Az építési munkát csak az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK), továbbá az e határozattal jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentációnak megfelelően szabad elvégezni. Az engedélytől és az építészeti-műszaki tervdokumentációtól csak újabb jogerős és végrehajtható határozatom alapján lehet eltérni.
2. A létesítési engedély feljogosít az engedélyben meghatározott vízi-munka elvégzésére, a vízi létesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően használatbavételi engedélyt kell kérni hatóságomtól.
3. A szennyvízkezelési tevékenység során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
4. Az építési munka e határozat jogerőre emelkedését követően, az érvényesség időtartama alatt kezdhető meg. **Az építési munka megkezdését az engedély hatályának nyomon követése érdekében hatóságomnak be kell jelenteni.**
5. Ezen engedély nem mentesít az építési munka végzésével kapcsolatban szükséges egyéb hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól, és polgári jogi tény sem dönt el.
6. Az építető az engedély alapján saját felelősségre és veszélyére építkézhet.
7. Az engedély kérelemre vagy hivatalból módosítható, vagy visszavonható, ha megváltoztak azok a körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak.
8. A kivitelezést az engedélyes terv és jelen határozatomban előírtak szerint kell végezni.
9. Jelen határozat a jogerőre emelkedése napjától két évig érvényes, mely kérelemre további egy évvel meghosszabbítható. Az engedélyt az építető jogutódja is felhasználhatja, köteles azonban a jogutódlást – annak megfelelő igazolása mellett – hatóságomnak az építkezés megkezdésének, vagy folytatásának megkezdése előtt írásban előzetesen bejelenteni. A jogutódlásról külön határozatban döntök.

Az ügyfél az eljárási illetéket leróta.

Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett (1052 Budapest, Városház u. 7.), de hivatalomnál benyújtandó, 20.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló (továbbiakban: Kormány rendelet) 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet. 24. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges: c) az 500 m³/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízi létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez. A Kormány rendelet (2) kimondja, hogy az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor engedélyezhető, ha

a) az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlanak a megvalósított közműbe történő bekötése - a megvalósítás műszaki költségeihez képest - aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá

b) a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint

c) a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.

(2627 Zebegény, hrsz.) ügyfél a zebegényi, helyrajzi számú, 719 m² területű, kivett terület művelési ágú, 1/1 tulajdonát képező ingatlanon A.B.Clear biológiai szennyvíztisztító kisberendezés telepítését kérte hatóságomtól. A kérelmező az alábbi iratokat csatolt:

- műszaki tervdokumentációt,
- geotechnikai állásfoglalás,
- megfelelőségi nyilatkozatot.

Megállapítottam, hogy a kérelmezők 1/1 tulajdonában van a zebegényi helyrajzi számú ingatlan. Az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, a műszaki tervdokumentáció, a minőségi tanúsítvány alapján, tervezői nyilatkozat alapján engedélyezhető a biológiai szennyvíztisztító kisberendezés, engedélyezésének akadálya nincs. A szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatom a fenti jogszabályokon alapul.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem keletkezett, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztam.

A jogorvoslatról való jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló (továbbiakban: Ákr.) 2016. évi CL. törvény 112. §-a, 113. § (1) bekezdés b) pontja, 116. § (2) bekezdése, 118. § (3) bekezdés és a 119. § (4) bekezdés alapján adtam, a fellebbezési illeték mértékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének a vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatósági eljárások illetékére vonatkozó XXII. 2/a. pontja alapján állapítottam meg.

Hatóságom hatáskörét a Kormány rendelet 1. § (2) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16. § 1) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg.

Zebegény, 2019. május 20.



Bab -

jegyző